

1500620-86.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... estavam em trabalho de repressão ao tráfico; local é ponto conhecido; tentaram impedir rotas de fuga; Fabio e Roberto foram ao ponto de tráfico; depoente e Cícero ficaram na parte de baixo; os primeiros disseram ter presenciado duas vendas e que abordariam acusado; fugiu e foi abordado mais a frente; na pochete foram encontradas porções de crack e cocaína e dinheiro em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500620-86.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500620-86.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO CIRINO GONÇALVES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

CARLOS ALBERTO CIRINO GONÇALVES foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque em 3/3/2022, por volta das 18h, na Rua Alvorada, n. 279, nesta cidade e comarca, trazia consigo, vendia e entregava, para o consumo de terceiros, 13 (treze) pedras de crack, com peso aproximado de 10 (dez) gramas, e 15 (quinze) porções de cocaína, com peso aproximado de 13 (treze) gramas, além de R\$ 40,00.

Notificado, apresentou defesa preliminar às fls. 109/111, reservando-se o direito de adentrar no mérito ao longo da instrução.

A denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 124/126, em 10/6/2022.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e o acusado. Em debates, o Ministério Público reiterou os termos da pretensão acusatória, pugnando pela fixação do regime inicial fechado. A defesa pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da confissão e regime inicial mais benéfico.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de

análise. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Na hipótese, o delito está materializado pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 25/27), laudo pericial (fls. 155/157), que constatou a presença de cocaína nas porções apreendidas, e depoimentos produzidos em fase policial e judicial.

Roberto Miranda, policial civil, narrou que local é conhecido como ponto de tráfico; "extremamente conhecido"; foram ao local com viatura descaracterizada; estava com policial Fabio no carro; posicionaram outra equipe na parte de baixo; visualizaram Carlos em frente à escada, com uma pochete na cintura; dez minutos de observação, viram transeunte manter conversa com ele; houve "troca de mãos"; minutos depois outra pessoa se aproximou dele e a mesma cena se repetiu; decidiram pela abordagem; se identificou; acusado evadiu; Fabio tentou alcançar usuário mas não conseguiu; Carlos pulou um barranco, comunicou colegas que lograram êxito na abordagem; não participou da abordagem em si; pochete ainda estava com ele, com drogas e dinheiro.

Cícero Alves Araujo, policial civil, expôs que no dia dos fatos estavam em operação de combate ao tráfico de drogas; policiais Roberto e Fabio visualizaram Carlos traficando e decidiram pela abordagem; acusado evadiu e desceu para a parte de baixo do terreno baldio; foi em direção ao depoente e parceiro; quando os viu foi em direção ao mato e por algumas residências; feito acompanhamento e finalmente preso; "já era, eu perdi mesmo"; na busca pessoa encontrada pochete com R\$ 40,00, 13 (treze) porções de crack e 15 (quinze) de cocaína; disse que estava traficando e ganhava R\$ 200,00 ao dia.

Luiz Ricardo Luan dos Santos, policial civil, relatou que estavam em trabalho de repressão ao tráfico; local é ponto conhecido; tentaram impedir rotas de fuga; Fabio e Roberto foram ao ponto de tráfico; depoente e Cícero ficaram na parte de baixo; os primeiros disseram ter presenciado duas vendas e que abordariam acusado; fugiu e foi abordado mais a frente; na pochete foram encontradas porções de crack e cocaína e dinheiro em cédulas trocadas.

Fabio Origuela, policial civil, disse que local é conhecido ponto de tráfico de drogas; em conjunto com o policial Roberto, permaneceram na Rua Alvorada, enquanto Luiz e Cícero ficaram na Rua Delta (ponto de passagem em caso de eventual fuga); observaram acusado realizar duas vendas, recebendo numerário em troca da entrega de objetos retirados de pochete presa em sua cintura; decidiram pela abordagem; comprador correu; acusado também correu em direção à Rua Delta, abordado pela guarnição que ali estava; encontrados dinheiro e drogas (crack e cocaína dentro da pochete).

Em sede policial, o acusado confessou o delito. Afirmou que "estava traficando na biqueira quando alguns homens se identificaram como policiais, então o interrogado se evadiu do local correndo a pé, mas foi capturado quando caiu sobre o solo alguns metros do local; Que, estava traficando no local há pouco tempo e ganhava em média a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia, vendia maconha, crack e cocaína" (fl. 7).

Reiterou a confissão em juízo. Expôs que quando saiu da cadeia devida R\$ 2500,00 ao traficante; foi ameaçado; perdeu emprego formal; se arrepende; estava solto havia 11 (onze) meses; traficando no mês da prisão; passagens anteriores por tráfico.

Nesta toada, as provas acima mencionadas, acrescidas à confissão do acusado, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, impondo-se a condenação nos exatos termos da denúncia.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das

circunstâncias judiciais, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena vai acrescida de 1/5 diante do mau antecedente específico (fls. 34/36 - processo n. 121-26.2015.8.26.0544), fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, consignando que as demais circunstâncias não excedem a gravidade inerente ao tipo. Sobre a personalidade e conduta social: "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Na segunda fase, a reincidência (fls. 34/36 - processo n. 0001275-11.2017.8.26.0544) é compensada pela confissão, mantida a pena no patamar prévio. Na terceira fase, descabida a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o acusado é multireincidente específico, não preenchendo os requisitos legais.

Desta forma, a pena é definitivamente fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP) e valor unitário do dia-multa fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

A reincidência impede a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão da pena.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar CARLOS ALBERTO CIRINO GONÇALVES como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Mantidos os fundamentos da decisão de fls. 46/48, aos quais se acresce a presente condenação e a constatação de que o acusado é multireincidente específico, com inequívoco e concreto risco de reiteração delitiva, mantém-se a custódia cautelar. Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 11/12) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado, na forma dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA